

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 17/08/2026, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto de instalación de un tramo de cerramiento cinegético en el coto de caza CR-10.119 denominado Navas de la Condesa (término municipal de Viso del Marqués, Ciudad Real), expediente S478/2025/CR/00089, cuya promotora es la mercantil El Retamoso de la Mancha 2, SL. [2026/6246]

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.

Por otra parte, la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental adicional y determina los plazos de tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.

En concreto, el proyecto nombrado Instalación de un tramo de cerramiento cinegético en el coto de caza CR-10.119 denominado Navas de la Condesa (T.M. de Viso del Marqués, Ciudad Real), incoado en el expediente S478/2025/CR/00089 y promovido por la mercantil El Retamoso de La Mancha 2, S.L., se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, dentro del Grupo 1 (Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería), apartado i) Vallados y cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, con longitudes superiores a 4.000 metros o extensiones superiores a 100 hectáreas, a excepción de los cerramientos ganaderos de carácter estacional o no permanentes y aquellos con alturas inferiores a 60 cm. Dada esta circunstancia, el proyecto ha de someterse a una evaluación de impacto ambiental simplificada con carácter previo a su autorización por parte del órgano sustantivo.

Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.

Según el documento ambiental presentado por el promotor, suscrito en julio de 2025 por técnicos competentes, el proyecto consiste en la instalación de un tramo de cerramiento cinegético en el interior del coto de caza con matrícula CR-10.119 denominado Navas de la Condesa, con la finalidad de mejorar la gestión cinegética, fundamentalmente el fomento de la caza menor y particularmente el de la perdiz roja.

El coto de caza CR-10.119 está situado en el este del término municipal de Viso del Marqués (Ciudad Real), siendo colindante con los municipios de Almuradiel (por el oeste), Torre de Juan Abad (por el noreste), Santisteban del Puerto y Aldeaquemada (ambos por el sureste). El aprovechamiento principal del coto es el de caza mayor con secundario de menor. La superficie total del acotado es de 5.500 ha, la cual está delimitada por un cerramiento cinegético existente en todo su perímetro. El tramo de vallado que se pretende instalar tendrá una longitud total de 5.665 metros y recorrerá, anclado en el cerramiento cinegético perimetral existente, la zona central del coto siguiendo una dirección este-oeste. De esta forma, el acotado quedará dividido en dos zonas independientes: en la zona situada al norte del vallado, con una superficie de 2.790 ha, se realizará una gestión dirigida al fomento de la caza menor, mientras que la zona situada al sur del vallado, con 2.710 ha, se dedicará a la caza mayor.

El tramo de cerramiento cinegético que se pretende instalar afectará a las parcelas 1, 2 y 5 del polígono 40, parcelas 1 y 3 del polígono 42 y parcelas 1 y 2 del polígono 43 del Catastro de rústica de Viso del Marqués.

En un plano adjunto a la presente resolución se refleja la localización y el trazado del tramo de cerramiento cinegético objeto de instalación.

El nuevo cerramiento cinegético estará constituido por una malla metálica galvanizada anudada con un diseño 200/16/30, esto es, con una altura de 2 metros, un total de 16 alambres o hilos horizontales y una separación constante entre los hilos verticales de la malla de 30 cm. Los cuadros inferiores de la malla tendrán una altura de

15 cm. La malla también dispondrá de un cable tensor de acero trenzado de 4 mm de diámetro al ras de suelo que se fijará al terreno con piquetas para evitar que se formen gateras por esta zona del vallado y dificultar la entrada de jabalíes a la zona norte del coto de caza, que estará destinada al fomento de la caza menor. La malla estará sustentada en postes metálicos de 2,4 m de longitud con un perfil en "T" de 60x60 mm y 5 mm de espesor, recibidos en el terreno en hoyos de 40 cm de profundidad recubiertos de hormigón en masa. La separación media de los postes será de 5 m. No existirán otros puntos de anclaje de la malla al terreno distintos a los postes de sustentación y a las piquetas de sujeción del cable tensor inferior.

El vallado no estará rematado por viseras ni dispondrá de elementos cortantes o punzantes en toda su longitud, como alambre de espino o similar. En base a estas circunstancias, el vallado planteado será permeable a la fauna silvestre no cinegética por su parte inferior, dando a su vez cumplimiento a los requisitos que establece la legislación vigente en materia de Caza respecto a las características de los cerramientos cinegéticos.

En el documento ambiental se indica que en los cruzamientos del vallado con caminos públicos se instalarán o bien puertas o cancelas de abertura libre, o bien pasos canadienses para garantizar el tránsito de terceras personas por estos caminos.

El trazado del vallado objeto de instalación discurrirá en casi toda su longitud por los márgenes de los caminos existentes en el interior del coto de caza, dejando un retranqueo de 5 metros con el eje en el caso de los caminos públicos. El resto de los sectores del vallado afectará fundamentalmente a zonas de cultivo de cereal en secano y a pastizales con arbolado disperso de encina, y en menor medida a zonas cubiertas por matorral serial asociado a los jarales, retamares y madroñales mesomediterráneos luso-extremadurenses. Durante el replanteo del trazado del vallado se evitará que el mismo transite por terreno forestal arbolado o arbustivo.

El cerramiento proyectado cruzará el Arroyo de la Gorita y de otro cauce innominado, contando el promotor con una autorización administrativa en vigor emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para el cruzamiento del dominio público hidráulico del Estado y la ocupación de la zona de policía de estos cauces. En este particular, el promotor deberá dar estricto cumplimiento al condicionado establecido en la citada autorización.

Por otra parte, el proyecto contempla el desmantelamiento completo de un tramo de cerramiento cinegético existente en el interior del coto de caza CR-10.119, que tiene una longitud de 3.465 m y transita de este a oeste por su tercio septentrional. El desmantelamiento de este tramo de vallado se realizará durante las obras de instalación del vallado objeto del presente informe de impacto ambiental. Teniendo en cuenta este hecho, la longitud neta de cerramiento cinegético adicional será de 2.200 m (5.665 m del nuevo tramo, menos 3.465 m del tramo a desmantelar).

En el documento ambiental se realiza un análisis de alternativas y una valoración de los impactos ambientales para la alternativa seleccionada, proponiéndose una serie de medidas preventivas y correctoras para minimizar y mitigar los posibles impactos negativos las cuales, sin perjuicio de las condiciones que figuran en la presente resolución, se consideran adecuadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la misma.

Segundo. Tramitación y consultas.

Con fecha de 30 de septiembre de 2025 tiene entrada en el Servicio de Calidad Ambiental de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (órgano ambiental) la solicitud de inicio del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto, el documento ambiental y el justificante de abono de la tasa correspondiente remitidos por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, que actúa como órgano sustantivo en este procedimiento, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

Tras incoar expediente con la referencia S478/2025/CR/00089, con fecha de 7 de noviembre de 2025 el órgano ambiental notificó al promotor que la documentación presentada con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de la Ley 2/2020, en la fecha indicada se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultados han sido los siguientes (se precede con un asterisco los que han emitido contestación a las consultas formuladas):

- (*) Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real.
- (*) Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- (*) Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real.

- (*) Ayuntamiento de Viso del Marqués (Ciudad Real).
- (*) Unidad de Coordinación Provincial de Agentes Medioambientales de Ciudad Real.
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo/Birdlife).
- Sociedad de Historia Natural de Ciudad Real.

Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas por el órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto de la presente resolución.

Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020.

Una vez analizada la documentación obrante a este expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas formuladas, se realiza el siguiente análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 2/2020, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, en su caso, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria en los términos previstos en dicha Ley.

3.1.- Características del proyecto.

Las características del proyecto se han reseñado en el apartado Primero de la presente resolución. Se trata de la instalación de un tramo de cerramiento cinegético concebido para dividir el coto de caza CR-10.119 denominado Navas de la Condesa en dos mitades independientes para mejorar la gestión cinegética, fundamentalmente la de la caza menor que se realizará en la mitad septentrional del acotado, que quedará con una superficie de 2.790 ha, mientras que la mitad meridional, con 2.710 ha, estará orientada a la caza mayor. La longitud total del nuevo tramo de cerramiento cinegético es de 5.665 metros. El proyecto también contempla el desmantelamiento de un tramo de 3.465 m de un cerramiento cinegético existente que está situado al norte del que se pretende instalar, por lo que la longitud neta de cerramiento cinegético adicional será de 2.200 metros. El nuevo cerramiento estará constituido por una malla metálica anudada de 2 metros de altura sobre el terreno con un diseño 220/16/30, dejando una separación de 15 cm entre los dos alambres horizontales inferiores de la malla. Para dificultar que especies como el jabalí produzcan gateras en la zona inferior del nuevo cerramiento y accedan a la zona norte del coto de caza (caza menor), se colocará un cable trenzado junto al alambre inferior de la malla a modo de tensor que irá grapado en varios puntos del terreno, si bien se mantendrá la distancia de 15 cm entre la rasante del terreno y el siguiente alambre horizontal de la malla.

La fase de ejecución o instalación del nuevo cerramiento cinegético no requiere el consumo de recursos naturales, ni es generadora de residuos o sustancias contaminantes. Los residuos generados procederán precisamente del tramo de vallado a desmantelar en el coto de caza (alambres, postes, etc.), que deberán gestionarse convenientemente.

Una vez que el coto de caza quede dividido eficazmente con el nuevo cerramiento, el promotor será el responsable de efectuar una gestión coherente de la carga cinegética (reses de caza mayor) en la mitad meridional del acotado para evitar la degradación del terreno, recomendando que no se rebase una carga media global de 0,75 UGM/ha.

3.2.- Ubicación del proyecto.

El nuevo tramo de cerramiento cinegético discurrirá fundamentalmente por los laterales de los caminos existentes, destacando los caminos públicos de Santa Cruz de Mudela a Aldeaquemada, el del Cortijo de Navazuela y el del Viso del Marqués; también transitará por terrenos de cultivo de cereal y pastizales con arbolado disperso de encina, siendo escasa la afección a terreno forestal arbolado y de matorral denso. El nuevo tramo de cerramiento cinegético también experimenta dos cruzamientos con cauces, uno con el Arroyo de la Pintada y otro con un arroyo innominado, circunstancia que ha motivado que el promotor haya solicitado la correspondiente autorización ante el Organismo de cuenca (Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

El trazado del nuevo vallado no afecta a espacios naturales protegidos. No obstante, el trazado transita por el ámbito geográfico de zonas sensibles de las definidas en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de marzo. En concreto, afecta a la ZEC/ZEPA ES0000090 "Sierra Morena", lugar perteneciente a la Red Natura 2000 que cuenta con un plan de gestión aprobado en la Orden de 27/12/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Según dicho plan de gestión, la práctica totalidad del vallado afecta a zona de uso compatible. El nuevo tramo de cerramiento cinegético también afecta a áreas críticas para la supervivencia del Lince ibérico, Águila imperial ibérica y Águila perdicera a tenor de los respectivos planes de recuperación aprobados para estas especies en peligro de extinción en Castilla-La Mancha.

No se ha constatado la existencia de hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial contemplados en la citada Ley 9/1999 que puedan resultar afectados por las obras de instalación de los cerramientos.

El inicio (comenzando por el oeste) del nuevo tramo de cerramiento cinegético es colindante con el monte de Utilidad Pública Nº 17 del CUP de Ciudad Real denominado "Navarredonda", perteneciente al Ayuntamiento de Almuradiel (Ciudad Real), por lo que la instalación del cerramiento no podrá afectar a la superficie pública perteneciente a dicho monte.

Sobre la base de lo expuesto, se puede concluir que la capacidad de carga del medio en lo que respecta a la instalación del vallado es media-alta, siempre y cuando se adopten las medidas preventivas apropiadas para minimizar la afección a la vegetación natural afectada durante las obras de instalación, en particular las que estén ocupadas por vegetación natural leñosa.

3.3.- Características del potencial impacto.

Teniendo en cuenta las características del proyecto y las del entorno afectado, se considera que la fase de construcción del vallado podría acarrear la eliminación (por desbroce) de vegetación natural con carácter puntual, actuación que tendrá un carácter lineal de baja intensidad, siendo reversible y recuperable a corto plazo, por lo que el impacto global del proyecto será de signo negativo, pero de tipo compatible. Por otra parte, una vez instalado el vallado, en aplicación del correspondiente plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, se velará por la eficacia de la permeabilidad por su zona inferior a la fauna silvestre no cinegética y a las especies de caza menor en condiciones no lesivas, incluyendo la ausencia de colisiones de aves, atrapamientos de fauna silvestre con la malla, etc.

Por otra parte, el tramo de cerramiento cinegético objeto de desmantelamiento, de 3.465 m de longitud, deberá gestionarse convenientemente por parte de un gestor autorizado con el objeto de dejar el entorno expedito de cualquier clase de elementos de esta infraestructura.

Cuarto. Medidas preventivas y correctoras para la integración ambiental del proyecto.

Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental presentado por el promotor, las cuales se consideran apropiadas y por lo tanto vinculantes con el contenido de la presente resolución, y considerando las respuestas recibidas a las consultas formuladas por el órgano ambiental, se prescriben las siguientes medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano sustantivo.

4.1.- Protección de la flora y fauna silvestres.

El trazado del nuevo tramo del cerramiento cinegético deberá ajustarse, en la medida de lo posible, a los márgenes de los caminos existentes, a las zonas con cultivos agrícolas y a las zonas de pastizal desprovistas de vegetación natural leñosa. En el caso de que las obras supongan afecciones puntuales a cubiertas vegetales naturales de matorral o arbolado, el promotor deberá solicitar, con carácter previo al inicio de las obras, autorización ante el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real según determina el artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. La presente resolución no exime al promotor del proyecto para solicitar dicha autorización, debiendo dar cumplimiento estricto al condicionado que figure en la misma.

Las obras de instalación del tramo de cerramiento cinegético no podrán afectar, en ningún caso, a zonas con presencia de hábitats protegidos de interés comunitario o de protección especial, ni que alberguen taxones amenazados contemplados en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Bajo esta circunstancia, antes de la ejecución de las obras de instalación del cerramiento, y bajo la supervisión de los Agentes Medioambientales de la zona, se delimitará el ámbito estricto y mínimo necesario para la colocación del vallado (pasillos de trabajo, zonas de acopio de los materiales de obra y herramientas auxiliares, etc.), con la finalidad de minimizar la afección a la vegetación natural del entorno. Para ello, el promotor deberá comunicar la fecha prevista para el inicio de los trabajos, con una antelación mínima de 10 días, tanto al Servicio de Calidad Ambiental de Ciudad Real (eambiental-cr@jccm.es) como a la Unidad de Coordinación Provincial de los Agentes Medioambientales de Ciudad Real (ucpaammcr@jccm.es) citando el expediente S478/2025/CR/00089. El Agente medioambiental de la zona levantará un acta de comprobación de replanteo en la que se refleje el cumplimiento de estas condiciones, o cualquier otra cuestión relacionada con la adecuada protección y conservación del entorno afectado por el proyecto.

Las zonas de estacionamiento de la maquinaria y de almacenamiento temporal de las herramientas y equipos auxiliares deberán localizarse en zonas desprovistas de cubiertas vegetales naturales leñosas, y lo suficientemente alejadas de los cauces existentes en el entorno.

Para evitar que se produzcan incendios forestales fortuitos durante la instalación del vallado, serán de observancia las medidas de prevención durante la época de peligro alto y extremo definidas en la normativa vigente en materia de prevención de incendios forestales, en particular las de carácter restrictivo cuando el Índice de Propagación Potencial (IPP) del municipio de Viso del Marqués sea muy alto o extremo según establece la Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regulan medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia en Castilla-La Mancha. En el caso de que el IPP del municipio sea extremo, queda terminantemente prohibido la utilización maquinaria y herramientas que puedan generar deflagración, chispas o descargas eléctricas, mientras que si el IPP es muy alto, el promotor deberá presentar previamente la preceptiva declaración responsable ante el Servicio de Incendios y Ayudas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real siguiendo para ello el procedimiento que determina el artículo 23 de la citada Orden 76/2026.

En relación a la conservación y protección de la fauna silvestre, las características del cerramiento cinegético deberán cumplir con la descripción efectuada en el apartado Primero de la presente Resolución en lo que respecta al diseño de la malla y a las separaciones mínimas de 15 cm entre los dos alambres horizontales inferiores. El cerramiento en todo su recorrido deberá permitir la libre circulación de la fauna silvestre no cinegética en condiciones no lesivas. Se prohíbe la utilización de elementos cortantes o punzantes (alambre de espinos o similar), así como la conexión de la malla del cerramiento a cualquier fuente de suministro energético con el objeto de electrificarla.

Con carácter previo al inicio de las obras de instalación del nuevo cerramiento cinegético, el promotor deberá realizar una revisión del estado de la totalidad del cerramiento cinegético perimetral del coto de caza CR-10.119 Navas de la Condesa, procediendo en su caso a sustituir los tramos en mal estado que comporten un riesgo para la fauna silvestre (enganches o cortes) y a modificar aquellos en los que el tránsito de la fauna silvestre por su zona inferior quede interrumpido o se produzca en condiciones lesivas. En la revisión del estado del cerramiento cinegético perimetral, principalmente se tendrá en cuenta la adecuada tensión y la correcta disposición de los cables. Se prestará especial atención a la colindancia del cerramiento cinegético perimetral del coto de caza CR-10.119 con los de los cotos de caza CR 10.141 (Navarredonda) y CR-12.085 (Peñas Negrillas). En su caso, con carácter previo a la sustitución o modificación de los tramos colindantes con dichos cotos de caza, el promotor deberá comunicarlo previamente a la Sección de Montes Públicos del Servicio de Medio Natural de Ciudad Real para su análisis y valoración pertinente. Tras la revisión del estado del cerramiento cinegético perimetral del coto de caza CR-10.119, el promotor comunicará los resultados de la misma al Servicio de Medio Natural de Ciudad Real (espaciosnaturalescr@jccm.es), identificando en su caso los tramos perimetrales objeto de sustitución o adecuación.

Los trabajos de instalación del nuevo tramo de cerramiento cinegético, los del desmantelamiento del tramo existente y, en su caso, los de acondicionamiento del cerramiento perimetral del coto de caza CR-10.119 se ejecutarán fuera del período más sensible de reproducción y cría de la fauna silvestre amenazada. Para ello, en el acta de señalamiento previo levantada por los Agentes medioambientales se establecerán las limitaciones de carácter temporal que se consideren oportunas para que no se produzcan afecciones negativas, basándose en la proximidad de plataformas activas de nidificación de especies de avifauna amenazada sensible a la ejecución del proyecto. Las fechas en las que se establezca la limitación temporal de las obras se concretarán atendiendo a la fenología de las especies presentes en el área de afección. En principio, para la limitación temporal se establece un ámbito mínimo de exclusión de 500 metros alrededor las plataformas de nidificación activas, pudiendo aumentarse en función de la orografía, la sensibilidad de las especies a las perturbaciones u otros factores.

Si se prevé la construcción de pasos canadienses en los cruzamientos del nuevo tramo de cerramiento cinegético con caminos públicos, los mismos deberán incorporar una rampa de escape lateral con una inclinación máxima de 35° que asegure la salida de la herpetofauna y micromamíferos que accidentalmente puedan quedar dentro del foso de estos elementos. Los pasos canadienses deberán revisarse exhaustivamente durante el primer año desde su construcción con inspecciones quincenales entre los meses de febrero y abril, ambos incluidos. Es recomendable que las traviesas metálicas de los pasos canadienses estén rematadas en colores verdes u ocráceos.

Una vez instalados los cerramientos, durante la ejecución del plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto deberá comprobarse la adecuada permeabilidad del vallado por su zona inferior para la fauna silvestre en condiciones no lesivas, teniendo en cuenta además que la zona afectada está declarada como de presencia estable y reproductora del Lince ibérico. También se comprobará la ausencia de colisiones de ejemplares de avifauna

amenazada contra el cerramiento cinegético en aquellas zonas con riesgo como las de tránsito de aves nocturnas, acumulación de nieblas, etc., adoptando en este caso las medidas correctoras más adecuadas al efecto, como la colocación sobre la malla de placas o señales de advertencia cada 2 m de distancia, siguiendo en este caso un patrón variable entre las placas adyacentes en relación a la altura desde el suelo. En el caso de que se detectaran especies de avifauna muertas o heridas por colisión contra el cerramiento cinegético, y las mismas se encuentren contempladas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas desarrollados por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, y sus posteriores modificaciones y actualizaciones, así como en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, tales hallazgos deberán comunicarse de inmediato a los Agentes medioambientales y al Servicio de Medio Natural de Ciudad Real.

4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.

La ejecución del proyecto no requiere consumo de agua, ni tampoco implica la producción de vertidos de ninguna clase al dominio público hidráulico del Estado.

Según el informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el cerramiento proyectado cruza dos cauces públicos: el Arroyo de la Gorita y un arroyo innominado, siendo preceptiva la autorización previa ante la citada Confederación Hidrográfica. En este particular, con fecha de 11 de agosto de 2025 el promotor solicitó dicha autorización ante el Organismo de cuenca, incoándose expediente con la referencia 13098/1641/2025/01 para su tramitación, habiendo emitido resolución administrativa por parte de la Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con fecha de 18 de septiembre de 2025, en la que se autoriza al promotor para instalar el nuevo tramo del cerramiento cinegético en la zona de dominio público hidráulico y la zona de policía de dichos cauces. Dada esta circunstancia, el promotor deberá dar cumplimiento estricto al condicionado establecido en la citada autorización.

4.3.- Protección del suelo y gestión de residuos.

Todos los residuos generados durante las obras de instalación del cerramiento cinegético estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en el Decreto 35/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2030. Los residuos deberán separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de recogida autorizados en función del tipo de residuo. Al término de las obras, la zona de actuación deberá quedar expedita de cualquier clase de residuo.

El tramo de cerramiento cinegético objeto de desmantelamiento podrá reutilizarse si el mismo cumple con los requisitos exigidos en la presente Resolución, o bien entregarse a un gestor autorizado para la adecuada gestión de este tipo de residuos.

El empleo de maquinaria y herramientas manuales a motor podría implicar la generación de residuos peligrosos por fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y el mantenimiento de estos medios. En el caso de que se produzcan escapes o fugas de esta clase de residuos peligrosos al terreno se deberá actuar de inmediato sobre el suelo para evitar su infiltración y/o escorrentía, retirándolos junto con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Las tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados al efecto en el tajo, y entregarlos a un gestor autorizado de residuos peligrosos. Dada esta circunstancia, el promotor, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados con estas sustancias contaminantes.

4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.

Según el informe emitido por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, y en base al Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, la ejecución del proyecto resulta compatible con la preservación del Patrimonio Cultural del entorno, aunque debido a la existencia de un ámbito de protección arqueológica en uno de los sectores del nuevo tramo de cerramiento cinegético, se condiciona su ejecución al control y seguimiento arqueológicos de los movimientos de tierra en dicho sector, por lo que el promotor deberá solicitar ante el citado Servicio de Cultura la correspondiente Autorización Previa, tal y como establece el artículo 50 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. Las obras de instalación del cerramiento no podrán iniciarse sin la presencia de técnico competente previamente autorizado por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real para la realización del control arqueológico correspondiente.

Todo ello sin perjuicio del cumplimiento por parte del promotor y, en su caso, del responsable de la ejecución de las obras, del artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que establece el deber de paralizar las obras y comunicar a la Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado en el plazo máximo de 48 horas cualquier hallazgo casual de elementos con valor cultural producido como consecuencia de la ejecución de las obras asociadas al proyecto. El incumplimiento de este deber de comunicación es causa de infracción administrativa sancionable conforme a lo dispuesto en los artículos 72 y siguientes de la Ley 4/2013. Así mismo, el propietario de los terrenos cercados está obligado a permitir el acceso a los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural que pudieran radicar en su interior en los supuestos contemplados en el artículo 24 de la Ley 4/2013 (inspección, investigación y redacción de informes por la Consejería competente en materia de Cultura).

4.5.- Protección del Dominio Público Forestal, Pecuario y Viario.

El proyecto no afecta a vías pecuarias ni a la red nacional, autonómica y local de carreteras; tampoco afecta a infraestructuras ferroviarias.

El punto inicial (comenzando por el oeste) del cerramiento cinegético objeto de instalación es colindante con el monte de Utilidad Pública Nº 17 del CUP de Ciudad Real denominado “Navarredonda”, perteneciente al Ayuntamiento de Almuradiel (Ciudad Real), aspecto que deberá tener en cuenta el promotor durante la instalación del cerramiento con el fin de salvaguardar la integridad física y los límites de este bien perteneciente al dominio público forestal de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

El nuevo tramo de cerramiento cinegético también afecta a varios caminos públicos inventariados en el municipio de Viso del Marqués, por lo que será su Ayuntamiento el que determine las condiciones para salvaguardar la integridad física y continuidad de tales caminos, y en su caso establecer los retranqueos del cerramiento cinegético que pudiera exigir al respecto. Como premisas generales, los cerramientos respetarán todos los caminos de uso público y otras servidumbres de paso que estos puedan interceptar, debiendo garantizar su transitabilidad conforme a sus normas específicas y al Código Civil, respetando las distancias mínimas establecidas en las ordenanzas municipales de caminos públicos del municipio.

4.6.- Plan de desmantelamiento.

Si una vez instalado el nuevo tramo cerramiento cinegético deja de producirse la circunstancia que ha motivado su colocación, el promotor deberá desmantelarlo y reutilizarlo en otras zonas donde esté permitida su instalación. De no ser posible su reutilización, se retirarán todos los elementos instalados, incluido el hormigón de la cimentación de los postes de sustentación, debiendo trasladarlos a una planta de residuos de construcción y demolición autorizada para su correcta gestión. Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que presentaban antes de su instalación.

Esta premisa también es aplicable al desmantelamiento del tramo de cerramiento cinegético de 3.465 metros de longitud existente en el interior del coto de caza.

Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.

De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, corresponde al órgano sustantivo (Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) el seguimiento del cumplimiento del presente informe de impacto ambiental, sin perjuicio de las comprobaciones que el órgano ambiental puede realizar al respecto.

El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas en la presente resolución, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen contempladas en la documentación presentada, y un listado de las medidas previstas en el programa de seguimiento y vigilancia ambiental. Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y, en su caso, por el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental que este designe, y se presentará ante el órgano ambiental antes del 1 de abril del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada. Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.

El programa de seguimiento y vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.

El órgano ambiental podrá recabar información y realizar los cotejos que considere necesarios y oportunos para verificar el cumplimiento del condicionado del presente informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos en el documento ambiental presentado por el promotor o en la presente resolución, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas con el fin de lograr la consecución de los objetivos establecidos en este informe de impacto ambiental.

Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de seguimiento y vigilancia ambiental deberán tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y el cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea de aplicación. Esta documentación recogerá toda la información desde el inicio de los trabajos de instalación del cerramiento cinegético, estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.

El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes extremos:

a) Durante la ejecución de las obras de instalación del cerramiento cinegético, así como las del desmantelamiento del tramo existente y, en su caso, las de corrección de los tramos en mal estado del cerramiento cinegético perimetral del coto de caza:

- Control de la totalidad de las condiciones establecidas en el apartado 4.1 del presente informe de impacto ambiental para la protección de la fauna y flora, incluyendo el de la sustitución, en su caso, de los tramos del cerramiento cinegético principal (perimetral) existente el coto de caza que se encuentren en mal estado o sean discordantes con las características prescritas para el nuevo tramo de cerramiento cinegético objeto del presente informe de impacto ambiental, en especial en la colindancia con los vecinos cotos de caza CR-10.141 (Navarredonda) y CR-12.085 (Peñas Negrillas).
- Control del condicionado que figure en la autorización emitida por el Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real para la eliminación de la cubierta vegetal natural leñosa.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados, en especial de los residuos peligrosos.
- Control de la no afección a los límites del monte de Utilidad Pública Nº 17 del CUP de Ciudad Real denominado "Navarredonda".
- Control del condicionado establecido en la autorización emitida con fecha de 18/09/2025 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (expediente 13098/1641/2025/01) para el cruzamiento del nuevo tramo de cerramiento cinegético con los cauces afectados.
- Control y seguimiento de los movimientos de tierra en el sector del nuevo cerramiento cinegético que afecta al ámbito de protección arqueológica indicado por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, y del cumplimiento del condicionado que se desprenda de la autorización previa emitida por dicho Servicio de Cultura, todo ello sin perjuicio del control de la aparición de restos arqueológicos.

b) Tras la finalización de las obras de instalación del cerramiento y, al menos, durante los tres años siguientes (este periodo podrá ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):

- Control de la permeabilidad del vallado a la fauna silvestre y control de las posibles colisiones de ejemplares de avifauna silvestre (apartado 4.1 del presente informe de impacto ambiental).
- Control de la adecuación de la carga cinegética y, en su caso, de las interacciones con la carga ganadera que pudiera pastar en la zona delimitada al sur del nuevo cerramiento cinegético (dedicado a la caza mayor) a través de indicadores de degradación del suelo (compactación, aparición de erosión en regueros, etc.) y del estado de la vegetación natural existente, en particular de las especies arbóreas y arbustivas. El objetivo de este control es garantizar que la acción de las reses cinegéticas sobre el suelo y las cubiertas vegetales naturales sea sostenible. Se recomienda que en los respectivos informes anuales de seguimiento ambiental se adjunte un reportaje fotográfico, donde las fotografías (convenientemente georreferenciadas) reflejen fielmente el estado del terreno de la zona sur del coto, realizándolas desde los mismos puntos para evitar sesgos en la comparación de las imágenes tomadas en las diferentes campañas de seguimiento. El reportaje fotográfico deberá abarcar una combinación de todos los escenarios posibles, con especial atención a las zonas de mayor pendiente y a los enclaves con presencia de vegetación natural leñosa.
- Durante las labores periódicas de mantenimiento y reparación del vallado deberán observarse las mismas condiciones que figuran en los apartados precedentes de la presente resolución.

Sexto. Documentación adicional.

Con carácter previo a las obras de instalación del nuevo tramo de cerramiento cinegético el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización sustantiva, cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial vigente, en particular la de la eliminación de cubiertas vegetales naturales y la licencia municipal de obras (la autorización para el cruzamiento del nuevo tramo de cerramiento cinegético con los cauces afectados ya ha sido emitida por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir).

El promotor deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real) y el órgano ambiental (Servicio de Calidad Ambiental de la citada Delegación Provincial):

a) Antes del inicio de las obras de instalación del cerramiento cinegético:

- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las obras de instalación del nuevo vallado con una antelación mínima de 10 días. Se recuerda que esta notificación también debe practicarse al Coordinador de los Agentes Medioambientales de la Comarca afectada (en este particular la de Calzada de Calatrava).
- Comunicación de los resultados de la revisión de la totalidad del cerramiento cinegético principal del coto de caza CR-10.119 Navas de la Condesa (cerramiento perimetral existente) al Servicio de Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real según se prescribe en el apartado 4.1 de la presente resolución.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- Autorización para la eliminación de la cubierta vegetal natural leñosa emitida por el Servicio de Medio Natural de Ciudad Real.
- Licencia municipal emitida por el Ayuntamiento de Viso del Marqués.

b) En el primer trimestre de cada año, durante los tres primeros años desde la instalación del nuevo tramo de cerramiento cinegético: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental bajo las directrices que se indican en el apartado Quinto de la presente Resolución.

Séptimo. Valoración final.

Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, en virtud del Decreto 112/2023, de 25 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 6/2024, de 20 de febrero, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 24/05/2024, de la Dirección General de Calidad Ambiental, por la que se delegan competencias en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme al artículo 54.2.b de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto nombrado Instalación de un tramo de cerramiento cinegético en el coto de caza CR-10.119 denominado Navas de la Condesa (T.M. de Viso del Marqués, Ciudad Real), incoado en el expediente S478/2025/CR/00089 y promovido por la mercantil El Retamoso de La Mancha 2, S.L., no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria al estimar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones expresadas en el presente informe de impacto ambiental.

Esta resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.

El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar la prórroga de la vigencia del informe de impacto ambiental antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.

De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de autorización del proyecto, en su caso.

Por último, de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto con el contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado el presente informe de impacto ambiental.

Se adjunta anexo cartográfico con la localización y el trazado del tramo del cerramiento cinegético objeto de instalación.

Ciudad Real, 17 de agosto de 2026

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

ANEXO CARTOGRAFICO

